

โดยคำสั่งดังกล่าวระบุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับบำเหน็จตามข้อ ๗ (๑๒) แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๑๙ แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าระเบียบดังกล่าวกำหนดเพียงว่า ลูกจ้างประจำจะได้รับบำเหน็จปกติเมื่อต้องออกจากราชการด้วยเหตุทางราชการเลิกหรือ ยุบตำแหน่ง แต่กรณีนี้เป็นกรณีหน่วยงานถูกยุบเลิก การกำหนดให้จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่เป็นธรรมและไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและวัตถุประสงค์ตามที่ กฎหมายกำหนด จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทรวงพาณิชย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๔) จ่ายเงินชดเชยโดยนำหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยการ สั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีทางราชการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือ ตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๓ มาใช้บังคับ แต่หากไม่สามารถดำเนินการตามได้ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เปลี่ยนอัตราค่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ไม่ต่ำกว่าเดิม และมีสิทธิประโยชน์ เช่นเดิมในหน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา เป็นรายเดือนเพื่อเป็นค่าอาหารและยารักษาโรคนับแต่วันที่ถูกฟ้องจนถึงวันที่คดีถึงที่สุด กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจาก การใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๕๘/๒๕๖๑)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงิน ตามหลักมนุษยธรรมสำหรับผู้เสียหายกลุ่มที่ ๑ จากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง (พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ และเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยมีสิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง กรณีสูญเสียอวัยวะสำคัญ เป็นเงินจำนวนไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี ได้ยื่นคำขอเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง ต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) แต่ผู้ถูกฟ้องคดี ไม่ดำเนินการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอ ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจาก การใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๑/๒๕๖๒)



๑.๘ การกระทำในกรณีอื่น ๆ

๑.๘.๑ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๘.๒ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้องการใช้อำนาจรัฐในบางกรณีต่อศาลปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๒.๑ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นการกระทำทางปกครอง แต่กฎหมายกำหนดให้ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๒.๑.๑ การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร

กรณีผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการทหาร แม้จะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งศาลปกครองมีอำนาจกำหนดคำบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก็ตาม แต่เมื่อมูลเหตุในการออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องมาจากผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่าหนีราชการในเวลาไม่ปกติ ซึ่งเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหารตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ ประกอบกับมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ ดังนั้น ไม่ว่าคำสั่งให้ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจะเป็นคำสั่งที่เกิดจากการกลั่นแกล้งของผู้บังคับบัญชาตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างหรือไม่ก็ตาม ก็เป็นเพียงข้อกล่าวอ้างถึงความไม่ชอบของคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ไม่มีผลทำให้คำสั่งดังกล่าวเป็นเรื่องนอกเหนือจากวินัยทหารแต่อย่างใด กรณีจึงเป็นเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหารที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๘๓/๒๕๖๑)



**๒.๑.๒ การดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๒.๑.๓ การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของ
ศาลชั้นอุทธรณ์**

**๑) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลเยาวชนและครอบครัว**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๒) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลแรงงาน**

การที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกคำสั่งตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทน เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิและหน้าที่ของบุคคล อันเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่โดยที่มาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติว่า ให้รัฐวิสาหกิจทั้งหลายอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่ากฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เช่นใดก็ตาม เว้นแต่รัฐวิสาหกิจที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏว่ามีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับการยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติข้างต้นและบทบัญญัติมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดบทนิยามคำว่า “ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงทำงานให้แก่นายจ้างเพื่อรับค่าจ้าง



คำว่า “นายจ้าง” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้ และให้หมายความรวมถึงผู้มีอำนาจกระทำการแทนรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนรัฐวิสาหกิจด้วย เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ นิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงอยู่ในฐานะลูกจ้าง กับนายจ้างตามพระราชบัญญัติดังกล่าวภายใต้ข้อบังคับและระเบียบที่กำหนดความสัมพันธ์ หรือสภาพการจ้างระหว่างกัน ประกอบกับข้อพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนกบัญชีและ ประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คดีนี้จึงเป็นคดีอันเกิดแต่มูลละเมิดระหว่างนายจ้าง และลูกจ้างเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงาน เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด บัญญัติให้การจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อยู่ในบังคับ แห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กรณีจึงเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งของศาลแรงงานตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติให้เป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๕๕/๒๕๖๒)

๓) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา ของศาลภาษีอากร

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชดใช้ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาไปรษณีย์ภัณฑ์ต่างประเทศพร้อมดอกเบี้ย จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีคัดแยกพัสดุของผู้ฟ้องคดีผิดประเภท เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดี ต้องเปิดตรวจพัสดุและชำระภาษีอากรรวมถึงค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาไปรษณีย์ภัณฑ์ ต่างประเทศให้แก่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี โดยที่การใช้ดุลพินิจคัดแยกพัสดุของผู้ฟ้องคดี เป็นสิ่งของประเภทที่ ๓ เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๑๘/๒๕๕๖ เรื่อง พิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าและการส่งของออกทางไปรษณีย์ ระหว่างประเทศ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อตรวจของและป้องกันการลักลอบ หนีศุลกากรด้วยการกำหนดให้มีการเปิดตรวจและประเมินอากรสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ ระหว่างประเทศที่อยู่ในหลักเกณฑ์จัดเก็บอากรก่อนที่จะส่งมอบแก่ผู้มีชื่อรับพัสดุดำเนินไป การที่



ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีต่อศาลโดยมีประเด็นเกี่ยวกับการโต้แย้งการใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีในการคัดแยกพัสดุระหว่างประเทศ จึงเป็นคดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๕๕/๒๕๖๑)

กรณีฟ้องโต้แย้งคำสั่งของกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ให้ยึดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ค้างภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยให้ยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อนำมาขายทอดตลาดชำระค่าภาษีที่ค้างชำระ ซึ่งแม้ตามคำขอท้ายฟ้องผู้ฟ้องคดีจะระบุว่าขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไม่เป็นลูกหนี้ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินร่วมกับบริษัท ว. แต่เจตนาที่แท้จริงของผู้ฟ้องคดีตามที่ปรากฏในคำฟ้องก็คือประสงค์ขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือที่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินพร้อมเงินเพิ่ม ประจำปีภาษี ๒๕๕๓ ของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีร่วมรับผิดชอบกับบริษัท ว. ชำระค่าภาษีที่ค้างชำระ จำนวน ๘๖๑,๑๔๐.๕๐ บาท แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ประกอบกับมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ ได้บัญญัติให้เจ้าของใหม่ ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับเจ้าของเก่าตกอยู่ในฐานะลูกหนี้ที่จะต้องชำระค่าภาษีที่ค้างอยู่นั้นร่วมกัน ดังนั้น คำฟ้องและคำขอกรณีนี้ จึงเป็นการฟ้องในเรื่องคดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากรตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ ส่วนคำขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีเพื่อขายทอดตลาดชำระค่าภาษีที่ค้างชำระนั้น แม้คำสั่งดังกล่าวจะเป็นการใช้มาตรการบังคับทางปกครองและมีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี อันอยู่ในความหมายของคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ตาม แต่เนื่องจากคำสั่งยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อขายทอดตลาดชำระค่าภาษีที่ค้างชำระข้างต้น เกี่ยวเนื่องกับการแจ้งการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์ขอให้ศาลเพิกถอนเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีดังกล่าว ซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลภาษีอากร สมควรให้ศาลภาษีอากรพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งไปในคราวเดียวกัน กรณีจึงไม่เป็นคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๙๙/๒๕๖๒)



๔) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลล้มละลาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๔ การใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๕ การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๖ การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่เป็น
การกระทำทางปกครอง และไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๒.๒.๑ การกระทำทางรัฐบาล

๑) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) ความสัมพันธ์กับรัฐสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) งานทางนโยบาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) การดำเนินกิจการภายในของฝ่ายบริหาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๒ กระบวนการทางนิติบัญญัติ

กรณีฟ้องว่า นายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) คณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) กระทำการไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการตราร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช และพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม ขัดกติกาสากลระหว่างประเทศ และไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และขัดต่อประมวลกฎหมายอาญา ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้รัฐบาลโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติของร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวให้ถูกต้องก่อนการลงประชามติ เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดรายฟ้องโต้แย้งการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าในการดำเนินการจัดให้มีร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ซึ่งมาตรา ๓๙/๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้บัญญัติให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพื่อทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเมื่อร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทราบ เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ทราบโดยเร็ว และดำเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ รวมทั้งประกาศผลการออกเสียงประชามติ แต่เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวดังกล่าวได้บัญญัติให้หลักเกณฑ์ วิธีการ และกำหนดเวลาในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ รวมทั้งการประกาศผลการออกเสียงประชามติ ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ อันเป็นกฎหมายที่เสนอโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ผ่านผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อพิจารณาและนำขึ้นทูลเกล้าถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย รวมทั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับต่อไป



ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้บัญญัติกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าไว้ การกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าจึงเป็นการใช้อำนาจและหน้าที่ในการตราร่างรัฐธรรมนูญ รวมทั้งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ อันเป็นการใช้อำนาจขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดจะอุทธรณ์โต้แย้งว่ามีขั้นตอนของการได้มาซึ่งกฎหมายแต่ละฉบับ แต่ละมาตรา เพื่อใช้บังคับกับประชาชนที่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองอยู่ด้วยก็ตาม แต่การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าในการตราร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช และพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการในกระบวนการนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไม่ใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔/๒๕๖๑)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงกลาโหม ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และปลัดกระทรวงแรงงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แก้ไขความหมายของคำว่า “ค่าชดเชย” ในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้มีความหมายสอดคล้องกับคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.๘๒๖/๒๕๖๐ ที่วินิจฉัยว่า รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นองค์กรที่ให้บริการสาธารณะและไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร และปัจจุบันได้จัดให้พนักงานและลูกจ้างได้รับประโยชน์ตอบแทนตามระบบบำเหน็จบำนาญหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว เมื่อพนักงานหรือลูกจ้างพ้นจากตำแหน่งและออกจากงานจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายอีก โดยที่การแก้ไขความหมายของคำว่า “ค่าชดเชย” ตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ย่อมเป็นดุลพินิจโดยแท้ของฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งศาลไม่อาจก้าวล่วงได้ และไม่อยู่ภายใต้การตรวจสอบขององค์กรตุลาการ จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๙๒/๒๕๖๒)

๒.๒.๓ การพิพากษาของศาลและการบังคับคดีตามคำพิพากษา

กรณีฟ้องว่า นายช่างรังวัดของสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินการรังวัดที่ดินและการจัดทำแผนที่ที่ดินตามคำสั่งของศาลจังหวัดชุมพรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนการรังวัดที่ดินตามแผนที่พิพาทดังกล่าว



กรณีเป็นการดำเนินการตามคำสั่งของศาลจังหวัดชุมพร ในคดีหมายเลขดำที่ พ.๑๓๗/๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่ พ.๔๗/๔/๒๕๕๘ ระหว่างนางสาว อ. โจทก์ กับ ผู้ฟ้องคดี จำเลย ฐานความผิดขัดไล่ การดำเนินการของนายช่างรังวัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ได้กระทำในฐานะเป็นเจ้าพนักงาน ผู้ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ แต่เป็นการดำเนินการตามคำสั่งของศาลจังหวัดชุมพร ซึ่งหาก ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการรังวัดไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ชอบที่จะโต้แย้งคัดค้านต่อศาลจังหวัดชุมพร ที่มีอำนาจตรวจสอบและวินิจฉัย กรณีมิใช่เป็นการกระทำที่เกิดจากการใช้อำนาจทางปกครอง ตามกฎหมาย จึงไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ ๓๑๒/๒๕๖๑)

กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการยึดที่ดินของผู้ฟ้องคดี และสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินแปลงดังกล่าว ตามหมายบังคับคดี ของศาลแขวงพระนครเหนือที่ให้จัดการยึดทรัพย์ของจำเลยในคดีแพ่งซึ่งเป็นภรรยาของผู้ฟ้องคดี โดยไม่ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินว่าเป็นสินส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีหรือ เป็นสินสมรสของจำเลย กับทั้งไม่ได้บังคับคดีกับสินส่วนตัวของจำเลยตามคำพิพากษาก่อน แต่กลับดำเนินการยึดทรัพย์ซึ่งเป็นสินสมรสของจำเลย ทั้งที่ทรัพย์สินดังกล่าวผู้ฟ้องคดี เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ไม่ใช่สินสมรสของภรรยาของผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดี ได้รับความเสียหาย ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องต่อศาลแขวงพระนครเหนือขอให้เพิกถอนประกาศ การยึดทรัพย์ของเจ้าพนักงานบังคับคดีดังกล่าว และได้ใช้สิทธิยื่นคำขอให้ขอรับสิทธิกรรมบังคับคดี (ผู้ถูกฟ้องคดี) พิจารณาخذใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดแก่ตน แต่ผู้ถูกฟ้องคดี ปฏิเสธ ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้สืบเนื่องมาจากการดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาของ ศาลแขวงพระนครเหนือที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับคดี การกระทำ ที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างจึงมิได้เกิดจากการใช้อำนาจทางปกครอง หรือการดำเนินกิจการทางปกครอง หากแต่เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการ ในการบังคับคดีตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งหากผู้ฟ้องคดี เห็นว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิยื่นคำร้อง ต่อศาลยุติธรรมที่มีอำนาจบังคับคดีเพื่อขอให้สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขกระบวนการบังคับคดี ทั้งปวงหรือวิธีการบังคับใด ๆ โดยเฉพาะ หรือมีคำสั่งกำหนดวิธีการอย่างใดตามที่ศาลเห็นสมควร ตามมาตรา ๒๙๖ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่มีผลใช้บังคับอยู่ ในขณะที่มีข้อพิพาท หรือฟ้องคดีเรียกร้องค่าเสียหายต่อศาลยุติธรรมอันเนื่องจากการบังคับคดี ดังกล่าว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่ง



ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ปฏิเสธไม่ชัดใช้คำสินไหมทดแทนดังกล่าวได้ เนื่องจากการกระทำที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับนั้น ไม่ใช่ความเสียหายอันเนื่องมาจากการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองกรณีจึงไม่ใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๖๑/๒๕๖๑ และที่ คผ.๕๕/๒๕๖๑ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒.๒.๔ การดำเนินกิจการทางศาสนาและการปกครองสงฆ์

๑) การดำเนินกิจการทางศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การปกครองสงฆ์

โดยที่มหาเถรสมาคม (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม ควบคุมและส่งเสริมการศึกษา รักษาพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา และมีอำนาจตรากฎหมายมหาเถรสมาคม ซึ่งกฎหมายมหาเถรสมาคมต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระธรรมวินัย การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อนุมัติให้แต่งตั้งพระราชปริยัติสุนทร (อมรภีรักษ์) วัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นเจ้าคณะ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากพระราชปริยัติสุนทร (อมรภีรักษ์) ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัด เพราะเคยต้องคำวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ์ ที่พึงรังเกียจมาก่อน จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดี ดังกล่าว กรณีเป็นเรื่องการปกครองดูแลคณะสงฆ์ของผู้ถูกฟ้องคดีโดยเฉพาะ คดีนี้จึงเป็น กรณีพิพาทเกี่ยวกับการใช้อำนาจปกครองคณะสงฆ์ มิใช่การใช้อำนาจทางปกครองที่อยู่ใน อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๑/๒๕๖๑)

๒.๒.๕ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

๑) การออกหมายเรียก

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒) การจับกุม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) การปรับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) การปล่อยชั่วคราว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) การสอบสวนและการเสนอความเห็น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖) การขออายัดตัวผู้ต้องหา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗) การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

การที่รถยนต์ถูกยึดไว้ตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ เนื่องจากเป็นรถยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่าน
พิธีการศุลกากร ซึ่งมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้เป็นความผิด ให้ลงโทษ
ปรับหรือจำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ อันเป็นความรับผิดทางอาญา รถยนต์คันดังกล่าวที่ถูกยึดไว้
จึงเป็นของเกี่ยวเนื่องด้วยความผิดตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และเป็นสิ่ง
อันจะพึงริบได้โดยไม่ต้องคำนึงว่าบุคคลใดจะต้องรับโทษหรือไม่ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ และหากสิ่งของที่พนักงานศุลกากรยึดไว้ นั้นเจ้าของ
หรือผู้มีสิทธิไม่มายื่นคำร้องเอาภายในกำหนดเวลา ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เจ้าของและให้ตกเป็น
ของแผ่นดิน โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีการฟ้องร้องคดีอาญานั้นหรือไม่ตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ การที่อธิบดีกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒)
มีคำสั่งว่า รถยนต์ยี่ห้อปอร์เช่ของผู้ฟ้องคดีนำเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ผ่านพิธีการ
ศุลกากร ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ผิดกฎหมายไม่อาจซื้อขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ประกอบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยึดรถไว้ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร
พุทธศักราช ๒๔๖๙ เมื่อเจ้าของหรือผู้มีสิทธิไม่มายื่นคำร้องเรียกเอาคืนภายในกำหนด



ระยะเวลาตามนัยมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว รถยนต์คันพิพาทจึงตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมาย กรณีจึงเป็นคำสั่งที่สืบเนื่องมาจากการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้จึงสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ มิใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง ข้อพิพาทเกี่ยวกับการขอรถยนต์คันดังกล่าวคืนจึงมิใช่คดีพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองของฝ่ายปกครอง แต่เป็นคดีพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนซึ่งเป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจกระทำการในการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ไม่ใช่คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๔๗/๒๕๖๑)

๘) การแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา

โดยที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบัญญัติที่ระบุให้การกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายดังกล่าวเป็นความผิดและมีโทษในทางอาญา ซึ่งการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายที่มีการบัญญัติโทษทางอาญาไว้ เป็นขั้นตอนเพื่อนำไปสู่การลงโทษผู้กระทำความผิดทางอาญา ถ้าขั้นตอนใดเป็นการกระทำที่กฎหมายนั้นหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากำหนดให้อำนาจไว้เป็นการเฉพาะโดยตรง การกระทำนั้นย่อมเป็นขั้นตอนการดำเนินการทางอาญา ซึ่งอยู่ในอำนาจควบคุมตรวจสอบของศาลยุติธรรม เมื่อมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีในกรณีนี้เกิดจากการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือเชิญผู้ฟ้องคดีไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินคดีฐานประกอบกิจการประเภทสถานที่จำหน่ายอาหารโดยไม่มีหนังสือรับรองการแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๘ ประกอบกับมาตรา ๗๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่กำหนดโทษทางอาญา และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ฟ้องคดีต่อเจ้าพนักงานตำรวจผู้มีอำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าวจึงเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐในขั้นตอนการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามที่กฎหมายดังกล่าวและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากำหนดไว้เป็นการเฉพาะ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงถือเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อันอยู่ในอำนาจพิจารณา



พิพากษาของศาลยุติธรรม มิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินการทางปกครอง กรณีจึงมิใช่คดีปกครองที่ศาลปกครองจะรับไว้พิจารณาพิพากษาได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๐/๒๕๖๑)

๙) การส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๐) อื่น ๆ

กรณีฟ้องว่า เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่อื่นในสังกัดของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมการจัดหางาน ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นชุดเฉพาะกิจสุ่มตรวจ เข้าไปในโรงงานผลิตสินค้าของผู้ฟ้องคดี เพื่อขอตรวจเอกสารหลักฐานการลงเวลาปฏิบัติงานของแรงงานต่างด้าว ใบโคเวตาการจ้างงาน หลักฐานการจ่ายเงิน หนังสือรับรองบริษัท ข้อบังคับการทำงาน ทะเบียนลูกจ้างประกันสังคม และเอกสารแรงงานต่างด้าวทั้งหมดที่ทำงานในสถานประกอบการของผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งขอเข้าตรวจในเขตพื้นที่การผลิตสินค้า โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ขอตรวจเอกสารหลักฐานการลงเวลาปฏิบัติงานของแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นลูกจ้างของผู้ฟ้องคดี หลักฐานการจ่ายเงินหรือค่าจ้าง และข้อบังคับการทำงานของผู้ฟ้องคดี เพื่อต้องการตรวจสอบว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะนายจ้างได้มีการให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน หรือทำงานในวันหยุดฝ่าฝืนต่อมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖ หรือให้ลูกจ้างทำงานยกแบก หาม หาบ ทุ่น ลาก หรือเข็นของหนักเกินอัตราน้ำหนักตามที่กำหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๓๗ หรือให้ลูกจ้างหญิงทำงานต้องห้าม หรือให้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ทำงานต้องห้ามตามมาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๓๙/๑ และมาตรา ๔๐ หรือจ่ายค่าล่วงเวลาในวันทำงาน หรือจ่ายค่าจ้างทำงานในวันหยุดไม่ถูกต้องตามมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ หรือจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำหรืออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือไม่ถูกต้องตามมาตรา ๙๐ ซึ่งเป็นความผิดทางอาญาตามมาตรา ๑๔๔ หรือไม่ อันเป็นการใช้อำนาจตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ หากต้องมีผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษก่อนตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างไม่ ดังนั้น หากการกระทำของเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีตามที่กล่าวอ้างจริงแล้ว ก็ต้องถือว่าความเสียหายที่มีขึ้นดังกล่าวเกิดจากการใช้อำนาจในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรม มิได้อยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๐๕/๒๕๖๒)



๒.๒.๖ กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๗ การปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป

๑) การรักษาพยาบาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การขับรถ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) การปิดกั้นลำน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้า

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) การดูแลรักษาที่ราชพัสดุ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) การดูแลรักษาต้นไม้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖) การแจ้งความร้องทุกข์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗) การขุดลอกทางน้ำนอกเขตชลประทาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๘) การหักเงินบำเหน็จบำนาญเพื่อชำระหนี้ตามคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๙) การปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๐) การตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๑) การเสนอความเห็น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๒) การประชาสัมพันธ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๘ การเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๙ การใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตรวจสอบนายกรัฐมนตรีว่า การเปิดเฟซบุ๊ก อินสตราแกรม ทวิตเตอร์ และเว็บไซต์ส่วนตัวเพื่อสื่อสารกับสาธารณชน ถือเป็นเจ้าของสื่อมวลชนใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นการขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๔) ประกอบกับมาตรา ๑๖๐ (๖) และมาตรา ๙๘ (๓) หรือไม่ และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในมาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ด้วยการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วมีมติไม่รับกรณีตามหนังสือของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวด้วยเหตุขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ตามมาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ประกอบกับมาตรา ๙๒ และมาตรา ๒๑๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามหมวด ๑๒ ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว มีอำนาจส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจที่จะพิจารณาวินิจฉัยว่ากรณีใดที่จะต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติไม่รับกรณีตามหนังสือของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาจึงเป็นการใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดี



อันเป็นกระบวนการและขั้นตอนที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ข้อพิพาทนี้จึงไม่ใช่คดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๑๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๐๘/๒๕๖๒)

๒.๒.๑๐ กรณีอื่น ๆ

กรณีฟ้องว่า ผู้จัดการและคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทร เศรษฐกิจ ๑ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๕ ได้บริหารจัดการอาคารชุดบ้านเอื้ออาทร เศรษฐกิจ ๑ ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ปลอมให้เจ้าของห้องชุดนำห้องชุดสำหรับพักอาศัยมาประกอบกิจการค้าขายในพื้นที่ที่มีได้จัดไว้สำหรับพาณิชยกรรม ไม่ส่งเอกสารบัญชีรายรับ รายจ่าย และงบดุล ก่อนการประชุมใหญ่สามัญนิติบุคคลอาคารชุดประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมทั้งอาจมีการกระทำความผิดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอีกหลายประการ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของการเคหะแห่งชาติ (โดยผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ควบคุมดูแลการบริหารจัดการของผู้จัดการและคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งยกเลิกมติที่ประชุมใหญ่สามัญนิติบุคคลอาคารชุดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และยกเลิกการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด จนกว่ากรรมสิทธิ์หรือคะแนนสิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะลดลงต่ำกว่าหนึ่งในสี่ มูลเหตุพิพาทในการฟ้องคดีนี้จึงเป็นการโต้แย้งในเรื่องการบริหารจัดการอาคารชุดบ้านเอื้ออาทร เศรษฐกิจ ๑ ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ประกอบการอาคารชุดกับผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าของร่วมในอาคารชุดดังกล่าว อันเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนต่อเอกชน การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ใช่การกระทำทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗/๒๕๖๑)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เชียงใหม่ จำกัด ฟ้องว่า ในการทำสัญญากู้เงินสำหรับเงินกู้สามัญ ผู้กู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของเทศบาลตำบลอินทขิล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ทำความยินยอมเป็นหนังสือไว้กับผู้ฟ้องคดีให้หน่วยงานคลังของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หักเงินจากเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือเงินอื่นใด ณ ที่จ่าย เพื่อชำระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นประจำทุกเดือนตามสัญญา โดยนายกเทศมนตรีตำบลอินทขิล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ทำหนังสือให้การรับรองการหักเงิน ณ ที่จ่าย



กรณีดังกล่าวไว้กับผู้ฟ้องคดี โดยที่หนังสือให้การรับรองการหักเงิน ณ ที่จ่าย ข้างต้น เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการชำระหนี้ตามสัญญาที่ยึดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็นนิติสัมพันธ์ทางแพ่ง เมื่อผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ดำเนินการหักเงินได้ รายเดือนของสมาชิกผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อชำระหนี้ ตามสัญญาที่ยึดเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการหักเงินเจ้าหน้าที่ที่กู้ยืมเงินเพื่อนำส่งชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีจึงเป็นคดีพิพาททางแพ่ง มิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๘๐/๒๕๖๑)

๓. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลปกครองกรณีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหาหรือมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน

๓.๑ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหาเกี่ยวพันกัน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน

๓.๒.๑ กรณีมีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอำนาจของศาลอื่นซึ่งมิใช่ศาลปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๒ กรณีมีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๔

เงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีปกครอง

การฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จะต้องยื่นฟ้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองกำหนด ศาลปกครองจึงจะรับคำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาพิพากษาได้ ซึ่งเงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีที่สำคัญ ได้แก่ การเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดี การดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย และการยื่นฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดี เป็นต้น

๑. ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง

๑.๑ ผู้เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย

๑.๑.๑ ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

๑) เหตุแห่งการเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้

(๑) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการออกกฎ

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ก่อสร้างท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้างตามใบอนุญาตให้ทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำของกรมเจ้าท่า เลขที่ ๑/๒๕๔๐ และผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นผู้ประกอบกิจการเดินเรือประจำทาง ณ ท่าเรือดังกล่าว เมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินเกาะช้าง และเกาะใกล้เคียงในท้องที่ตำบลเกาะช้าง และตำบลเกาะหมาก อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๕ กำหนดเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างทับซ้อนบริเวณที่ตั้งท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง และเส้นทางคมนาคมระหว่างเกาะช้างกับชายฝั่งจังหวัดตราดบางส่วน ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม



ต้องหยุดกิจการเดินเรือประจำทาง ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๗/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตบางซื่อ เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ และเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ และพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๖๖ เลขที่ดิน ๙๙๓ ตำบลบางพลัด (บางพลู) อำเภอบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนาง ส. โดยมีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการมรดกของนาง ส. เมื่อผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การรถไฟฯ ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ทำการเวนคืนที่ดินที่ใช้สำหรับก่อสร้างต่อม่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ แจ้งเรื่องการลดผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินช่วงบางซื่อ-ท่าพระมายังผู้ฟ้องคดีว่า ฐานรากและขอบของเสาต่อม่ออยู่ในตำแหน่งอาคารของนาย ด. ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับตำแหน่งเสาต่อมอดังกล่าว ซึ่งเป็นการยืนยันว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีความจำเป็นที่จะเวนคืนที่ดินใด ๆ อีก แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งเข้าสำรวจอสังหาริมทรัพย์เพื่อมีวัตถุประสงค์จะเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีถึงสามครั้ง กรณีย่อมถือเป็นการรบกวนสิทธิของผู้ฟ้องคดีในการครอบครองอสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนทั้งสามฉบับดังกล่าว ในส่วนของที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๖๖ ซึ่งเป็นที่ดินของผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟผ.๑/๒๕๖๒)

กรณีฟ้องว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแวง-สะเดา (ช่วงที่ ๑) ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบ ขอให้ศาลพิพากษาให้การกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้านัดสำรวจทรัพย์สิน และกำหนดค่าทดแทนไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้ยกเลิกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดซึ่งที่ดินบางส่วนอยู่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามประกาศดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากประกาศที่เป็นเหตุพิพาท (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๘๖/๒๕๖๑)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนระเบียบกรรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการเปิดเผย ตรวจสอบ และขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของกรรมการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งระเบียบฉบับดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ โดยอ้างว่า ข้อ ๑๔ ของระเบียบดังกล่าวบังคับให้ประชาชนต้องอุทธรณ์ผลการพิจารณาคำขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของกรรมการขนส่งทางบก (ผู้ถูกฟ้องคดี) ต่ออธิบดีกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเป็นการขัดแย้งกับมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่บัญญัติให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือประชาชน เนื่องจากสร้างขึ้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร นั้น ในขณะที่ประกาศระเบียบดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้จดทะเบียนไว้ที่กรมการขนส่งทางบก ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่เป็นบุคคลที่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบฉบับดังกล่าว จึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีเพื่อขอให้เพิกถอนระเบียบฉบับที่พิพาทได้ ต่อมา เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของนาย พ. ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ ยื่นต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีขอตรวจสอบทรัพย์สินของนาย พ. ที่ได้จดทะเบียนไว้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีอยู่ภายใต้บังคับของกฎแล้ว และเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่มีสิทธิฟ้องคดีเพื่อขอให้เพิกถอนระเบียบฉบับดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๗/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ไม่ได้แก้ไขให้มีความสอดคล้องและเป็นมาตรฐานเดียวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีจึงถือว่าเป็นกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวระเหว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) นำข้อ ๖ ของประกาศดังกล่าวมาใช้บังคับกับผู้ฟ้องคดีและมีคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการที่ไม่ได้รับเงินเดือนและไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนและการเลื่อนระดับ ขอให้ศาลเพิกถอนข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย

